

권 고

1. 제 목 : 직무수행 관련 금융투자상품 거래 등에 대한 내부통제 강화 필요
2. 소관부점 : 준법경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

준법경영실은 「업무분장세칙」 제6조 제1항 제5호, 제6호 및 제10호에 따라 인권경영 및 윤리경영, 이해충돌방지 및 내부통제 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제24조 제1항에 따르면 임직원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 주식 등 유가증권, 가상통화 및 부동산¹⁾ 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 된다고 정하고 있고

같은 조 제3항에 따르면 사장은 자금의 운용 또는 증권의 관리 ·

1) 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제6조를 통해 공사의 부동산 개발 업무와 관련된 부동산을 보유하고 있거나 매수하는 경우 그 사실을 서면으로 신고하도록 정하고 있다.

처분 업무를 수행하는 직원에 대하여 금융거래정보 제공 요구서를 제출하게 할 수 있다.

또한, 국민권익위원회는 2021. 11. 22. 「재정·경제 분야 공공기관 사규 부패영향평가 개선권고」를 통해 기관 내부정보를 이용한 금융거래 등에 대한 내부통제를 강화할 것을 권고하였고, 국회도 2021년도 국정감사를 통해 임직원 주식 보유 및 거래내역 관련 규정 개정 등 관리체계 개선 방안을 검토할 것을 요구하였다.

한편, 공사 기업지원업무 관련 부점은 부실징후기업 및 구조개선 기업을 대상으로 기업자산 인수, 구조조정 지원 등 업무를 수행하고 있으며, 이 과정에서 업무 담당 직원은 지원 대상 기업의 미공개 정보에 접근할 수 있고 해당 정보를 활용하여 주식 등 금융투자상품 거래 행위를 통하여 사적인 이익을 추구할 우려도 있다.

따라서, 공사 업무수행과 관련하여 직원의 금융투자상품 거래에 따른 사적 이익추구를 사전에 예방하고, 공사에 대한 국가와 국민의 신뢰를 확보하기 위해 업무 전반에 대한 높은 수준의 내부통제가 요구된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 기준으로 관리중인 공사의 기업지원현황과 직원의 직무상 취득한 정보를 이용한 금융투자상품 거래에 대한 내부통제 실태를 점검한 결과

공사는 [표 33] 및 [별표 2] “상장기업 지원현황 명세”와 같이 기업정상화지원 관련 펀드, 구조조정자산 인수, 회생기업 금융지원, 선박인수 등 기업지원업무를 통해 총 77회에 걸쳐 42개 상장기업을 지원하였고

[표 33] 기업지원부문 부점별 상장기업 지원현황

순번	담당부점	지원업무	지원횟수	상장기업 수
----	------	------	------	--------

“기재 생략”

공사가 지분을 보유하고 있는 상장기업인 ○○○○○○○에 대해서는 [표 34]와 같이 공사 이사회를 통해 ○○○○○○○ 주식에 대한 매각 계획을 승인받은 바 있으며, 해당 매각계획에는 주식가격에 영향을 줄 수 있는 매각방식, 매각가격, 매각시기 등의 정보가 포함되어 있는 것으로 확인되었다.

[표 34] ○○○○○○○ 주식 매각계획

이사회 승인일	매각대상 주식 수	매각방식	매각가격	매각시기
------------	--------------	------	------	------

“기재 생략”

한편, 공사는 2022. 11. 25. 「사모집합투자기구 재산운용을 위한 내부통제규정」을 제정하여 임직원이 금융투자상품을 거래하고자 하는 경우에 증권계좌 및 매매거래 신고 등 관련 사항을 규제하고 있으나,

이는 기관전용 사모집합투자기구 재산의 운용업무와 관련하여 수행하는 업무(GP)에 한하여 적용하는 것으로 확인되었다.

또한, [표 35]와 같이 타 기관 사례를 살펴보면 한국주택금융공사의 경우 「금융투자업 내부통제기준」을 통해 주택저당증권 발행 업무 관련 임직원에 대하여 개인의 금융투자상품 매매거래명세 및 잔고현황 제출 등 준수사항을 규정하고 있고, 한국해양진흥공사의 경우 「업무관련 주식 등 거래 제한에 관한 지침」을 통해 전체 임직원에 대하여 한국해양진흥공사와 거래관계가 있는 해운항만사업자의 주식 보유 제한 등 직무수행 관련 금융투자상품 거래에 엄격한 내부통제제도를 운영하고 있었다.

위와 같이 기업지원본부 각 부점의 업무 형태 및 지원 기업, 타기관 사례 등을 고려할 때, 기관전용 사모집합투자기구 재산 운용업무(GP) 외에도 임직원의 직무상 정보를 활용한 사익추구 등을 방지하기 위하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

[표 35] 직무수행 관련 금융투자상품 거래 등에 대한 내부통제 타기관 사례 비교

기관명	대상직원	서약서	계좌개설	매매거래	주식처분 요구
공사	기관전용 사모집합투자기구 재산의 운용업무 관련 임직원	-	개설 시 신고	금융거래정보 제공 요구서 및 거래내역서 제출 (요청시)	-
한국주택 금융공사	주택저당증권 발행 업무 관련 임직원	1회 제출	개설 시 신고	매매거래명세, 잔고현황 제출 (매 분기)	-
한국해양 진흥공사	전체 임직원	1회 제출	-	제한주식 보유 확인서 제출 (매 반기)	주식처분 요구가능 (취득일 또는 임용일 이내 1개월)

[소관부점 의견] 준법경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 직무수행 관련 금융투자상품 거래 등에 대한 내부통제 강화 기준을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

준법경영실장은 업무 관련 정보를 활용한 재산상 거래 또는 투자
우려 업무 전반을 점검하고, 직무수행 관련 금융투자상품 거래 등에
대한 내부통제 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별 표 2]

상장기업 지원현황 명세

순 번	담당부점	지원 업무	승인일 (매입일)	기업명	상장 시장
--------	------	-------	--------------	-----	----------

“기재 생략”

순 번	담당부점	지원 업무	승인일 (매입일)	기업명	상장 시장
--------	------	-------	--------------	-----	----------

“기재 생략”

순 번	담당부점	지원 업무	승인일 (매입일)	기업명	상장 시장
--------	------	-------	--------------	-----	----------

“기재 생략”
